

ที่เสียหายเพียงบริเวณด้านขวาของรถอันเกิดจากการสั่นไถลไปชนกับราวสะพานและหยุดนิ่ง โดยมีได้พลิกคว่ำหรือทำให้ผู้ที่โดยสารมาในรถยนต์ได้รับบาดเจ็บ จึงบ่งชี้ว่ารถยนต์มิได้ชนกับราวสะพานในระดับที่รุนแรงมาก อันจะแสดงให้เห็นว่าได้ขับรถด้วยความเร็วสูงในขณะมีฝนตกหนักที่พึงคาดหมายได้ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ แม้จากภาพถ่ายสภาพของรถยนต์และราวสะพานที่ได้รับความเสียหายจะมีมูลเหตุที่น่าเชื่อว่าขณะเกิดเหตุได้ขับรถยนต์ด้วยความเร็วเกินกว่า ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ พฤติการณ์ดังกล่าวยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งพลขับ สังกัดกองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง นำกำลังพลจากจังหวัดสงขลาไปสับเปลี่ยน และรับกำลังพลจากจังหวัดนราธิวาสกลับจังหวัดสงขลา ขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์กลับมายังจังหวัดสงขลา เกิดฝนตกหนัก รถจึงเสียหลักชนกับราวสะพานทำให้ด้านหน้าขวาของรถได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว และส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยกรมบัญชีกลางเห็นว่า อุบัติเหตุเกิดจากการขับรถด้วยความเร็วในสภาวะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น เมื่อรถยนต์เสียการทรงตัวจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากเหตุละเมิดได้จะต้องปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งการกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้นหมายถึงการกระทำโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย เมื่อคำสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายระบุเหตุผลว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วในสภาวะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่นเมื่อรถเสียการทรงตัว ทำให้ไม่สามารถควบคุมบังคับรถได้ พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ แต่หากพิจารณาจากรายผลการสอบสวนพยานบุคคลที่นำมาในรถคันเกิดเหตุซึ่งให้การว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความระมัดระวังตลอดเส้นทาง ประกอบกับสภาพของรถยนต์ที่เพิ่งแต่ได้รับความเสียหายบริเวณด้านขวาของรถ อันเกิดจากรถยนต์สี่ล้อไปชนกับราวสะพานและหยุดนิ่งในลักษณะขวางถนนเลยบริเวณสะพานไปประมาณ ๕ เมตร โดยมีได้พลิกคว่ำหรือทำให้กำลังพลที่โดยสารมาในรถยนต์คันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด บ่งชี้ว่ารถยนต์มิได้ชนกับราวสะพานในระดับที่รุนแรงมาก อันจะแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงในขณะมีฝนตกหนักที่จะพึงคาดหมายได้ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของทางราชการขึ้นได้ แม้จากภาพถ่ายสภาพของรถยนต์คันเกิดเหตุและราวสะพานที่ได้รับความเสียหายจะมีมูลเหตุให้น่าเชื่อว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่การขับรถเร็วเกินกว่า ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพียงประการเดียวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ พฤติการณ์จึงเป็นเพียงการกระทำโดยขาดความระมัดระวังอย่างเพียงพออันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์ที่มีสภาพชำรุดบกพร่องหรือระบบห้ามล้อไม่สมบูรณ์มาขับ หรือขับรถในขณะที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือไม่พร้อมที่จะขับรถได้แต่อย่างใด พฤติการณ์และการกระทำดังกล่าวยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ทางราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๒/๒๕๕๕)

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เมื่อปลัดเทศบาลได้พิจารณาราคากลางโดยไม่มีข้อเท็จจริงใดที่จะทำให้ทราบได้ว่า กรรมการกำหนดราคากลางได้ลงลายมือชื่อโดยไม่ได้ร่วมจัดทำประมาณราคากับประธานกรรมการ อีกทั้ง ไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดที่จะทำให้ทราบได้ว่า ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งยังมิรู้เหตุหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดราคากลางดังกล่าว การที่เทศบาลต้องจัดจ้างในวงเงินสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มิได้เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเทศบาลแต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการว่าจ้างการก่อสร้างถนน คสล. สายราชดำเนิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. คำนวณปริมาณสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้เทศบาลต้องจัดจ้างในวงเงินสูงกว่าที่ควรจะเป็น จำนวน ๒๐๓,๖๕๐.๘๒ บาท และได้รายงานไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางทั้งสามคนกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าเสียหาย โดยรับผิดชอบละ ๑ ส่วน คิดเป็นเงินคนละ ๕๔,๓๐๖.๘๙ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลมีหน้าที่พิจารณาราคากลางเพื่อเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ความเห็นชอบ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีในขณะนั้น มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบราคากลางเพื่อนำไปประกวดราคา มิได้ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด พฤติการณ์เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบละร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายคิดเป็นเงินคนละ ๒๐,๓๖๕.๐๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทำคำคัดค้านคำให้การและไม่แจ้งความประสงค์ให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันเสนอราคา : เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้วางหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา จึงกำหนดให้ราคากลางต้องเป็นราคาที่ได้จากการคำนวณถอดรูปแบบรายการ ซึ่งต้องกำหนดโดยบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้ง ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราชดำเนิน เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีการลงลายมือชื่อกรรมการในเอกสารครบถ้วนทุกคน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่มีข้อเท็จจริงใด

ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะทราบได้ว่า กรรมการกำหนดราคากลางจำนวน ๒ คน ได้ลงลายมือชื่อตามที่ประธานกรรมการได้จัดทำประมาณราคากลางไว้แล้ว โดยกรรมการกำหนดราคากลางทั้งสองคนไม่ได้ร่วมจัดทำประมาณราคาด้วย อีกทั้ง ไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าราคากลางดังกล่าวสูงกว่าราคาที่เหมาะสม ทั้งไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รู้เหตุดังกล่าว หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การกำหนดราคาประมาณการสูงกว่าที่ควรจะเป็น การที่เทศบาลตำบลวังทองต้องจัดจ้างในวงเงินสูงกว่าที่ควรจะเป็น ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒๐๓,๖๕๐.๘๒ บาท จึงเป็นผลโดยตรงจากการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเป็นไปตามหน้าที่ที่ควรปฏิบัติแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติการณ์ที่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๕)

การที่เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองเอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ โดยรับฟังตามที่คณะกรรมการบ้านพักและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเสนอว่าบ้านพักที่มีอยู่ไม่ว่าง และเป็นการรับรองเอกสารตามการรับรองของเจ้าหน้าที่คนก่อน ซึ่งได้เคยรับรองสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไว้ ต่อมา เมื่อได้รับการทักท้วงว่ามีบ้านพักว่าง เนื่องจากมีผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ จึงได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่ไม่มีสิทธิออกจากบ้านพัก และให้ข้าราชการที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยแทนและงดเบิกค่าเช่าบ้าน พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการพิจารณาโดยมีขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการใช้ดุลพินิจ และเป็นการใช้ดุลพินิจตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่กระทำให้ไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดนาย ป. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนในเวลาต่อมา กรณีอนุมัติให้นาย พ. ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ เบิกเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ในขณะที่บ้านพักครูมีนาย ส. ข้าราชการครูซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัย โดยไม่ดำเนินการให้นาย ส. ออกจากบ้านพักครู และจัดให้นาย พ. ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยแทน เป็นเหตุให้ทางราชการ



ได้รับความเสียหาย ต่อมา กรมบัญชีกลางได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า กรณีนาย ป. ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านของนาย พ. โดยไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบอย่างแน่ชัด ทั้งที่ได้รับการท้วงติงว่ามีผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักครูโดยไม่มีสิทธิพักอาศัย พฤติการณ์ถือได้ว่านาย ป. จงใจไม่จัดให้มีการตรวจสอบและเป็นเหตุให้ทางราชการต้องจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน กรณีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บริหารโรงเรียนในเวลาต่อมา แต่ไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่ามีบ้านพักของโรงเรียน ซึ่งมีข้าราชการครูผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัย และทำให้ไม่ได้จัดให้นาย พ. เข้าพักอาศัย เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายค่าเช่าบ้านที่นาย พ. เบิกไปในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งให้ชำระเงินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แนวปฏิบัติในการจัดข้าราชการให้เข้าอยู่บ้านพักของสถานศึกษา ได้กำหนดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง โดยมีหลักการว่า บ้านพักของทางราชการที่จัดสร้างขึ้นต้องให้ผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านเข้าอยู่ก่อน เพื่อประหยัดเงินงบประมาณการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน และมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติให้ยกเว้นสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ในกรณีที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พ. ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ได้ยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้าน และนาย ป. ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้พิจารณาผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า และรับรองเอกสารว่า นาย พ. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ การที่ผู้ฟ้องคดีย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวในเวลาต่อมา และได้รับรองเอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้านของนาย พ. ว่าไม่มีบ้านพักครูว่าง และไม่มีบ้านพักประเภทครอบครัวที่จะเข้าพักอาศัยได้ โดยเป็นการรับรองตามที่ปรากฏในทะเบียนคุมการจัดการเข้าอาศัย ประกอบกับได้ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องตามระเบียบและลงนามเห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ ถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีรับฟังตามที่คณะกรรมการบ้านพักและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเสนอ และใช้ดุลพินิจลงนามรับรองตามที่นาย ป. ผู้อำนวยการโรงเรียนคนก่อนเคยรับรองสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไว้แล้ว นอกจากนี้ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ ได้ตรวจสอบแล้วทักท้วงว่า นาย ส. เข้าพักอาศัยในบ้านพักครูโดยไม่มีสิทธิ เนื่องจากไม่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดี

ก็ได้มีคำสั่งให้นาย ส. ออกจากบ้านพัก และให้นาย พ. เข้าพักอาศัยแทนและงดเบิกค่าเช่าบ้าน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ลงนามในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านแล้วมีความเห็นว่า สมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน จึงเป็นการพิจารณาโดยมีขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนใช้ดุลพินิจ และได้ใช้ดุลพินิจตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะนั้น พฤติการณ์ดังกล่าวยังรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำให้ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการได้ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑/๒๕๕๕)

กรณีที่มีการเบิกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจไม่พบความชำรุดเสียหายในเวลาที่ส่งคืน แต่กลับตรวจพบความชำรุดเสียหาย หลังจากส่งคืนแล้วเป็นเวลาระยะเวลาถึง ๑๑ เดือนเศษ ทั้งที่ทรัพย์สินดังกล่าวได้ถูกส่งมอบต่อกันไปอีกหลายทอดก่อนการตรวจพบความชำรุดเสียหายนั้น กรณีจึงยังไม่พอที่จะรับฟังได้ว่า ความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกไม่ใส่ใจดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการอันจะเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจำนวน ๓,๕๓๗ บาท กรณีเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ได้เบิกอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และได้ส่งอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวคืนให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาวุธปืน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งผลการตรวจสอบมีสภาพใช้งานได้ ต่อมา ได้มีการส่งมอบอาวุธปืนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งของหลวงประเภทอาวุธปืน ซึ่งผลการตรวจสอบมีสภาพใช้งานได้เช่นกัน แต่ภายหลังจากได้มีการส่งคืนอาวุธปืนที่เกินอัตรากำลังพลไปตรวจสอบสภาพที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ พบว่า อาวุธปืนที่ผู้ฟ้องคดีเคยเบิกไปใช้ สภาพภายในลำกล้องมีขุมสนิมลึกในร่องเกลียว สาเหตุการชำรุดเกิดจากขาดการบำรุงรักษา ต้องใช้ค่าซ่อมบริการเป็นเงิน ๓,๕๓๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าวขึ้น และได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดี



ยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบอาวุธปืนคืนให้แก่คณะกรรมการตรวจสภาพอาวุธปืนเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไปจนกระทั่งถึงวันที่ดำเนินการตรวจสภาพ คือ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีระยะเวลาถึง ๑๑ เดือนเศษ จึงได้ตรวจพบความชำรุดเสียหายของอาวุธปืน ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับอาวุธปืนดังกล่าวยังถูกส่งมอบต่อไปอีกหลายทอด จึงไม่อาจทราบแน่ชัดว่า การเกิดขุมสนิมลึกในร่องเกลียวลำกล้องปืนได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอาวุธปืนที่ผู้ฟ้องคดีส่งคืนแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ถอดชิ้นส่วนออกล้างด้วยน้ำมันล้างอาวุธปืน จนสะอาดจึงเช็ดให้แห้ง แล้วใช้น้ำมันป้องกันสนิมชนิดที่สามารถป้องกันสนิมได้ในระยะเวลานาน ทาขโลมภายในลำกล้องและชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วนำเข้าเก็บรักษาไว้ในคลัง การดำเนินการดังกล่าว จึงน่าจะพบขุมสนิมที่เกิดขึ้น ถ้าหากมี ในเวลานั้นแล้ว แต่กลับไม่พบ ประกอบกับเมื่อความชำรุดเสียหายจากขุมสนิมได้ตรวจพบเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อันเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้อาวุธปืนกระบอกนี้ยังเป็นครั้งสุดท้ายถึง ๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๒ วัน จึงขัดกับถ้อยคำของผู้ตรวจพบที่ได้ให้ไว้เองต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดว่า ขุมสนิมจะเกิดขึ้นภายในลำกล้องภายหลังเวลา ๒ เดือน หลังจากการใช้อาวุธปืนยิงแล้วไม่ทำความสะอาดหรือทำความสะอาดไม่ดีพอ อีกทั้ง ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสภาพอาวุธปืนได้รับอาวุธปืนคืนจากผู้ฟ้องคดีก็มีความเห็นว่าอาวุธปืนมีสภาพใช้งานได้ ไม่มีอุปกรณ์สูญหาย กรณีจึงยังไม่พอที่จะรับฟังได้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใส่ใจดูแลรักษาอาวุธปืน อันเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจำนวน ๓,๕๓๗ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๓/๒๕๕๕)

การที่เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำประกาศประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า ต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน เป็นการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจากข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดให้ต้องติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง แต่เมื่อการจัดทำประกาศ

ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานของรัฐตามลำดับชั้น และได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสามารถดำเนินการได้ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐเคยออกประกาศในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว การกระทำดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และแม้หน่วยงานของรัฐจะได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อที่ดินที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พัสดุมิพฤติการณ์ช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีสิทธิเพียงรายเดียว อีกทั้ง ได้มีการต่อรองราคาแล้วแต่ผู้เสนอราคาไม่ยอมลด จึงไม่มีพยานหลักฐานใดที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่พัสดุแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการจัดทำประกาศประกวดราคาพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่พัสดุจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

สรุปข้อเท็จจริง

ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการที่เทศบาลเมืองทุ่งสง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สินได้จัดทำประกาศประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคาว่าต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวโดยเป็นทั้งเจ้าของที่ดินเองและรับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินรายอื่นให้มาเสนอราคาแทน ส่งผลให้ราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคาประเมินทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นว่า การจัดทำประกาศดังกล่าวเป็นการกระทำโดยทุจริต เปิดช่องให้ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวได้รับประโยชน์จากการเสนอขายที่ดิน และแม้จะได้มีการขอยกเว้นต่อกระทรวงมหาดไทยให้กำหนดคุณสมบัติในลักษณะดังกล่าวได้ แต่ก็ป็นภายหลังจากที่ได้มีการยื่นซองประกวดราคาไปแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเนื่องจากประกาศดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากผู้อำนวยการกองคลังและนายกเทศมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านแต่ประการใด อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยประกาศประกวดราคาในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว ๒ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อการจัดทำประกาศประกวดราคาของผู้ฟ้องคดีโดยระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคาว่าต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน ได้เสนอผ่านผู้อำนวยการกองคลังในฐานะผู้บังคับบัญชาพิจารณา และนายกเทศมนตรีได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว



กรณีจึงถือว่า ผู้สั่งซื้อ^{๙๙} ได้ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว ตามข้อ ๒๒^{๑๐๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังได้มีการส่งประกาศดังกล่าวไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ เพื่อทราบ ตามข้อ ๓๘^{๑๐๑} ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านใด ๆ แจ้งกลับมา และแม้การจัดทำประกาศโดยกำหนดคุณสมบัติดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มเติมบทบัญญัติให้แตกต่างจากข้อ ๒๑ วรรคสอง^{๑๐๒} ของระเบียบเดียวกัน ที่กำหนดให้การซื้อที่ดินต้องติดต่อกับเจ้าของโดยตรงเท่านั้น แต่ตามข้อ ๔^{๑๐๓} ของระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดว่าในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ ให้ทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวในภายหลังจากที่ได้มีการออกประกาศประกวดราคาและยื่นซองประกวดราคาไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่า การกำหนดให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินมีลักษณะเป็นตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกฎหมายถือเสมือนติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรงอยู่แล้ว

^{๙๙-๑๐๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง” หมายความว่า ผู้มีอำนาจส่งอนุญาตให้ซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒๒ เมื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้

^{๑๐๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๓๘ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล และจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ข่าว และปิดประกาศประกวดราคา ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง

^{๑๐๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์ และกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

การมอบอำนาจดังกล่าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการเท่านั้น กรณีจึงมีอำนาจที่จะติดต่อซื้อที่ดินจากผู้รับมอบอำนาจได้โดยไม่ต้องขอยกเว้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ดำเนินการฝ่าฝืนข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยออกประกาศในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ๒ ครั้ง อีกทั้ง การจัดซื้อที่ดินยังมีขั้นตอนของการพิจารณาและเปิดซองประกวดราคา การพิจารณาผลการประกวดราคา และการตรวจรับพัสดุที่จะต้องดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ การจัดทำประกาศดังกล่าวไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ช่วยเหลือให้ผู้มีสิทธิเสนอขายที่ดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิเพียงรายเดียว และไม่มีพยานหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว จึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการจัดทำร่างประกาศประกวดราคา พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พินิจฉัยพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๒/๒๕๕๕)

การที่เจ้าหน้าที่ย้ายมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลภายหลังจากโครงการก่อสร้างถนนได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว เพียงแต่ได้ลงนามในแบบแปลนและรายการโครงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ แม้ต่อมาความจะปรากฏว่า โครงการก่อสร้างถนนได้รื้อกล้าที่ดินของเอกชนและต้องชดเชยค่าเสียหาย แต่เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ปลัดเทศบาลจะย้ายมารับตำแหน่ง และการลงนามของปลัดเทศบาลก็เป็นการลงนามต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว มิใช่การรับรองความถูกต้องของแบบแปลน ดังนั้น ปลัดเทศบาลจึงเพียงขาดความรอบคอบในการควบคุมดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างถนน โดยมีได้มีพฤติการณ์และการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมากของวิญญูชนทั่วไป จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลงภายหลังจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้มีมติผ่านโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๖ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้ลงนามในแบบแปลนและรายการโครงการก่อสร้างดังกล่าว และนำเสนอ



ต่อมา นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อมา ความปรากฏว่าการก่อสร้างถนนได้รुक้าเข้าไปในที่ดินเอกชน และเทศบาล ตำบลเมืองแกลง (ผู้ฟ้องคดี) ต้องใช้ค่าเสียหายโดยดำเนินการรื้อถอนถนนออกจากที่ดิน ของเอกชน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งผล ปรากฏว่า ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการสำรวจ การจัดทำแผนที่ และกระบวนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไม่มีการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ทั้งหมดหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ความเสียหายเกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีที่ขาดความรอบคอบ ลงนามในแบบแปลนโดยไม่ได้อำนาจตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ จึงมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้กระทำละเมิด เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการอนุมัติก่อนที่ ผู้ฟ้องคดีจะมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๖ ได้ผ่านการพิจารณา และความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง แสดงให้เห็นว่า ได้มีการสำรวจพื้นที่ของ โครงการ ระยะทางและความยาวของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง และประมาณการราคาก่อสร้าง ไว้แล้วในชวงเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเดินทางมารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อโครงการมีการรุก้าเข้าไปในที่ดินของเอกชน จึงรับฟังได้ว่าขณะทำการสำรวจพื้นที่ ประมาณราคาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระทำโดยประมาทเลินเล่อปราศจากความ ระมัดระวัง ซึ่งในชวงเวลาดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ความผิดพลาด ประมาทเลินเล่อดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากผู้ฟ้องคดี สำหรับการลงนามของผู้ฟ้องคดีในแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวเพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงพิจารณาอนุมัตินั้น เป็นการลงนามต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว และในฐานะปลัดเทศบาลผู้เป็นเจ้าของงบประมาณเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีนำเข้าที่ประชุมขอรับ ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เท่านั้น มิใช่รับรองความถูกต้อง ของแบบแปลน ประกอบกับเมื่อเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกว่ามีการปฏิบัติงานจริงตามที่เสนอหรือไม่ ความผิดพลาดประมาทเลินเล่อไม่ได้เกิดจากการลงนามในแบบแปลนของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจาก การสำรวจโครงการรุก้าเข้าไปในที่ดินของเอกชนมาตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น เมื่อการจัดทำ รายละเอียดโครงการก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ในการ

ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการสำรวจข้อมูล แต่ผู้ฟ้องคดีเพียงขาดความรอบคอบในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้ไต่บังคืบบัญชาให้ทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยมีได้มีพฤติการณ์และการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมากของวิญญูชนทั่วไป จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๖)

กรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้ลงนามเป็นผู้เบิกเงินงบประมาณ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชียกยอกเงินนั้นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายนั้น เมื่อผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เบิกเงินได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาขอเบิกเงินที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ และมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาจนถึงจำศาล รวมทั้งปรากฏหลักฐานการลงนามอนุมัติของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อันเป็นนิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้เบิกพึงปฏิบัติตามที่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดไว้แล้ว ประกอบกับในขณะที่ลงนามนั้นยังไม่มีมีการจ่ายเงินตามฎีกาดังกล่าวให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งทำให้ยังไม่มีใบสำคัญคู่จ่าย จึงไม่อยู่ในนิสัยที่ผู้พิพากษาผู้เบิกเงินจะตรวจสอบใบสำคัญการจ่ายเงินตามที่ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดไว้ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้พิพากษาผู้เบิกเงินได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีนางสาว อ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้ทำการเบิกเงินของทางราชการตามอำนาจหน้าที่แล้วไม่ได้นำส่งตามความรับผิดชอบเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จำนวน ๓ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๐๐ บาท โดยมีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาหรือ



ใบสำคัญคู่จ่ายว่ามีรายการและจำนวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ ทั้งการเบิกเงินตามฎีกาดังกล่าว ไม่มีหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายประกอบการเบิกจ่ายเงิน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนความเสียหายในแต่ละฎีกาที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงอุทธรณ์ และต่อมาศาลฎีกาพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีในขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้ปฏิบัติราชการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในฐานะผู้อาวุโสตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยลงนามในฐานะผู้เบิกเงินงบประมาณจาก สำนักงานคลังจังหวัดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ในฎีกาที่ ๗๙/๒๕๔๑ ฎีกาที่ ๘๔/๒๕๔๑ และฎีกาที่ ๑๒๔/๒๕๔๑ แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาล โดยผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาที่ ๗๙/๒๕๔๑ และฎีกาที่ ๘๔/๒๕๔๑ และจำนวนเงินที่ขอเบิกแล้วเห็นว่า มีจำนวนถูกต้องตรงกัน ประกอบกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีคำสั่งอนุมัติให้จ่ายเงินไว้แล้ว ทั้งเอกสารประกอบฎีกาไม่มีการประทับตราว่า จ่ายเงินแล้ว ส่วนฎีกาที่ ๑๒๔/๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานของจำศาล รายงานการตรวจรับวัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุที่เสนอต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้มีคำสั่งอนุมัติให้จ่ายแล้วปรากฏว่าจำนวนถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในฎีกา ทั้งเอกสารประกอบฎีกา ไม่มีการประทับตราว่าจ่ายเงินแล้ว และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาก่อนลงนาม ประกอบกับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนว่า ฎีกาทั้ง ๓ ฉบับ มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นผู้เบิก มีจำศาลเป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนามของเจ้าหน้าที่การเงิน และมีนางสาว อ. เป็นผู้รับเงินสดจากธนาคารนั้น จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัดแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เบิกเงินในฎีกาทั้ง ๓ ฉบับ โดยได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ และมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาจนถึงจำศาล รวมทั้งปรากฏหลักฐานการลงนามอนุมัติของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้ว อันเป็นนิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้เบิกพึงปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดไว้ และขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในการลงนามในฎีกาเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนคดีเยาวชนและครอบครัวยังไม่ได้จ่ายเงินตามฎีกาทั้ง ๓ ฉบับให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด จึงยังไม่มีใบสำคัญคู่จ่าย ซึ่งได้แก่ หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคาร แสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบใบสำคัญการจ่ายเงินได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติราชการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในวันที่มีการเบิกจ่ายเงิน และไม่ใช่ว่าผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ในฐานะผู้เบิกเงินตามข้อ ๓๗^{๑๐๔} ของระเบียบดังกล่าว ที่จะต้องตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารกับหลักฐานการจ่ายเงินในวันนั้น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินแก่ทางราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๗/๒๕๕๖)

การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และได้เบิกจ่ายเงินเพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว แม้จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ตาม แต่เมื่อการกระทำดังกล่าวมีเจตนาเพื่อป้องกันปัญหาการบริหารงานด้านงบประมาณ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๑๔๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มีข้อความที่ทำให้อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่ากฎหมายมิได้ห้ามเด็ดขาดแต่เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติก็ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณโดยมิได้ทักท้วงแต่อย่างใด เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เชื่อโดยสุจริตว่า

^{๑๐๔} ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๓๗ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้ผู้เบิกเงินของส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เบิกเงินของส่วนราชการ ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารกับหลักฐานการจ่ายเงินในวันนั้น การตรวจสอบตามวรรคแรก หากปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อกำกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น



สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้โดยชอบ กรณีจึงถือเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่อ แต่มิใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุพิพาทคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดเทศบาลเมืองพังงา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลเมืองพังงา ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพังงา ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองพังงา ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณจึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณดังกล่าวเพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ซึ่งต่อมาสภาเทศบาลเมืองพังงาและผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้อนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลเมืองพังงาได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมอีก ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นายกเทศมนตรีเมืองพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา กรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การตั้งงบประมาณเพื่อทำประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่สามารถทำได้ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๘๙,๗๐๗.๕๐ บาท โดยแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบตามฎีกาเบิกจ่ายเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายื่นอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๐๕} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดยกเว้นให้รถของเทศบาลไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และไม่มีกฎหมายใดกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกันภัยรถยนต์ของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจากงบประมาณของทางราชการได้ และแม้ว่ามาตรา ๒๘๓ วรรคสอง^{๑๐๖} และมาตรา ๒๘๔ วรรคหนึ่ง^{๑๐๗} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะบัญญัติให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายและการเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะก็ตาม แต่เมื่อการจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ของทางราชการและการจ่ายเงินของทางราชการเป็นค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าย่อมอ้างบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหาได้ไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งการให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้มีการทำประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวโดยมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ และข้อ ๑๖^{๑๐๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเรียกให้

^{๑๐๕} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘ รดตั้งแต่ไปนี้ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐๖-๑๐๗} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๘๓

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้

มาตรา ๒๘๔ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐๘} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำตามที่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด



ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองพังงา จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีนโยบายให้จัดตั้งงบประมาณเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากมีเจตนาที่จะป้องกันปัญหาอันเกิดจากการใช้รถยนต์ของทางราชการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และต้องนำงบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจำกัดไปชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานด้านงบประมาณของเทศบาล ประกอบกับข้อ ๑ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๑๔๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ กำหนดว่า ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย สำหรับผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น... ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเทศบาลสามารถจัดให้มีการประกันความเสียหายหรือไม่ก็ได้ และได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกำหนดงบประมาณเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไว้ด้วย และต่อมาสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้พิจารณาอนุมัติโดยไม่ทักท้วงเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเชื่อโดยสุจริตใจว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้โดยชอบ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากงบประมาณของทางราชการเป็นเงิน ๑๘๙,๗๐๗.๕๐ บาท เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลเมืองพังงา จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้กระทำความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองพังงา ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๖-๖๙๐/๒๕๕๖)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องรับผิดชอบจากการที่เงินสูญหายก็ต่อเมื่อในขณะที่เงินสูญหายเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเงินดังกล่าว หาไม่แล้วความเสียหายของหน่วยงานของรัฐอันเกิดจากการที่เงินสูญหายย่อมมิอาจถือได้ว่าเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นในอันที่จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

สรุปข้อเท็จจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในฐานะคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไม่เก็บรักษาบัญชีสรุบบัญชีตามหน้าที่ ปล่อยปลະလေยให้นาย บ. หัวหน้างานการเงิน เก็บรักษาบัญชี อันเป็นเหตุให้นาย บ. อาศัยโอกาสและหน้าที่เบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว คือ เงินนอกงบประมาณประเภทค่าบริการและค่ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ จำนวน ๖๒๓,๖๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาคัดค้านมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เงินค่ากิจกรรมและค่าบริการนักเรียนนักศึกษาเป็นเงินที่จัดเก็บเพื่อใช้ในกิจการของสถานศึกษาซึ่งต้องนำส่งเข้าเป็นเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินนอกงบประมาณจึงเป็นเงินของทางราชการซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุและอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวในเรื่องการเก็บรักษาเงิน ลูกบัญชี และตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๔ ถึงข้อ ๕๖ และข้อ ๕๘ ถึงข้อ ๖๔ ของระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงที่เกิดการสูญหายของเงินค่ากิจกรรมและค่าบริการนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๖๒๓,๖๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเก็บรักษาเงินแต่อย่างใด แต่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโดยได้ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันต่อเนื่องกันมาโดยตลอด จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการเก็บรักษาลูกบัญชีและการตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันอย่างเคร่งครัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ดังนั้น ความเสียหายอันเกิดจากการสูญหายของเงินค่ากิจกรรมและค่าบริการนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จึงมิได้เป็นผลจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไม่มีอำนาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่



พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๔/๒๕๕๖ และที่ อ.๗๐๔/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การคำนวณราคาที่ดินที่หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อต้องอยู่บนฐานของการคำนวณปัจจัยทุกปัจจัย การที่กรมธนารักษ์คำนวณราคาที่ดินตามหลักในการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมีได้อาศัยข้อมูลการตลาดจากสถาบันการเงินมาพิจารณาประกอบด้วย ราคาตั้งกล่าวจึงไม่ใช่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด สำหรับราคาส่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ธนาคารพาณิชย์จะคิดค่าคำนวณเฉพาะส่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร แต่โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมิได้คำนวณให้ราคาจึงแตกต่างจากที่ฝ่ายโยธาคำนวณ ดังนั้น เมื่อรวมมูลค่าที่ดินกับส่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดินแล้วมีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ดินที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อมา หน่วยงานของรัฐจึงไม่ได้รับความเสียหาย การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

สรุปข้อเท็จจริง

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวก ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทุจริตดำเนินการจัดซื้อที่ดินเขตบางซื่อเพื่อใช้เป็นที่พักพิงขยะ โดยซื้อขายด้วยราคาสูงเกินจริงและเป็นที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕,๕๒๘,๒๖๐.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้จัดซื้อที่ดินรายนาย ส. ในราคาตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินหรืออาคารซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (ตชช.) และคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่า ที่ดินและอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (กชช.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งขึ้น และต่อมาปลัดกรุงเทพมหานครได้ต่อรองราคาซื้อขายที่ดินคงเหลือราคาที่ดินเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จากข้อมูลราคาประเมินที่ดินของธนาคารในขณะนั้นมีการประเมินราคาที่ดินพิพาทให้ถึงตารางวาละ ๖๐,๐๐๐-๖๒,๐๐๐ บาท และมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดย้อนหลังไป ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘) มีราคาซื้อขายตารางวาละ ๔๐,๐๐๐-๖๒,๐๐๐ บาท ประกอบกับ

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ดินฝั่งตรงข้ามกับที่ดินแปลงนี้ซื้อขายกันในราคาตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แสดงให้เห็นว่า ราคาซื้อขายที่ดินในขณะนั้นสูงขึ้นทุกปีตามกลไกตลาด การที่ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ คำนวณตามหลักวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยแบ่งที่ดินเป็นสองกลุ่ม ที่ดินกลุ่มที่ ๑ ราคาตารางวาละ ๕๖,๑๐๐ บาท และที่ดินกลุ่มที่ ๒ ราคาตารางวาละ ๕๓,๒๐๐ บาท และ ๔๑,๗๐๐ บาท โดยมีได้ประเมินแบบที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ รวมราคาซื้อขายที่ควรจะเป็น ๒๒๑,๑๔๔,๙๓๐ บาท โดยผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ได้ยอมรับในการชี้แจงต่อกรมบัญชีกลางว่า ที่ดินพิพาทมีผู้ที่มีที่ดินติดกับที่ดินแปลงดังกล่าวต้องการซื้อจำนวนมาก จึงไม่น่าคิดราคาสำหรับที่ดินเป็นแบบที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ดังนั้น ราคาจึงน่าจะสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป เนื่องจากสถาบันการเงินมีเป้าหมายในการทำกำไร การคาดการณ์ประมาณราคาย่อมอยู่บนฐานของการคำนวณปัจจัยทุกปัจจัยแล้ว ประกอบกับการคำนวณของกรมธนารักษ์เป็นการคำนวณในมิติด้านวิชาการ โดยไม่ได้อาศัยข้อมูลการตลาดจากสถาบันการเงินในขณะนั้น จึงเห็นว่าการเห็นของกรมธนารักษ์ยังไม่อาจหักล้างราคาประเมินของธนาคารพาณิชย์ได้ ดังนั้น การซื้อที่ดินกรณีดังกล่าวจึงเป็นการจัดซื้อตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดแล้ว สำหรับราคาส่งปลูกสร้าง ซึ่งฝ่ายโยธา กรุงเทพมหานคร เห็นว่า มีมูลค่า ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท แต่สถาบันการเงินคำนวณให้ ๘,๐๐๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ คิดคำนวณเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร แต่โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงานมิได้คำนวณให้ ราคาที่คำนวณจึงแตกต่างจากฝ่ายโยธา ดังนั้น มูลค่าที่แท้จริงน่าจะเป็นดังที่ฝ่ายโยธาคำนวณ ประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๗๔-๒๐๗๕/๒๕๔๘ ระหว่างเจ้าของที่ดินพิพาทเดิม โจทก์ กับกรมสรรพากร จำเลย กรณีประเมินเรียกเก็บภาษี คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิงว่า สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาทมีมูลค่า ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท จึงเห็นว่าการคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายโยธาน่าเชื่อว่าเป็นมูลค่าที่แท้จริงสอดคล้องเจือสมกับที่ศาลฎีกาวินิจฉัย ดังนั้น การได้สิ่งปลูกสร้างมีมูลค่าจำนวนดังกล่าวอันเป็นส่วนควบตกติดมากับที่ดินย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อรวมมูลค่าที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดินแล้วมีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดซื้อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕,๕๒๘,๒๖๐.๕๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๗๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๒๑/๒๕๕๗ และที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

